

0001117-62.2022.8.26.0161

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Patrícia Helena Hehl Forjaz de Toledo

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... um dos aparelhos tinha queixa de furto. Contataram a vítima, quem mostrou as imagens do furto e era nítido o acusado agindo. Eles assim que abordados, começaram a falar castelhado rápido, mas como entende bem a língua, não deu certo. Foram ao DP e lá eles confessaram o furto. O celular produto de furto estava com o réu ou com a esposa dele, parece que na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

2ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, Diadema-SP - cep 09912-010

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001117-62.2022.8.26.0161 - Controle nº 2019/001571

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2208585/2019 - 78º D.P. JARDINS, 3793403 - 78º D.P. JARDINS, 1648/19/129 - 78º D.P. JARDINS, 2208585 - 78º D.P. JARDINS, 1648/19/129 - 78º D.P. JARDINS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Guilhermo Orlando Buitrago Bustos

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Patrícia Helena Hehl Forjaz de Toledo

Vistos.

GUILHERMO ORLANDO BUITRAGO BUSTOS, qualificado às fls. 31/34, está sendo processado como incurso no artigo 155, §4º, incisos II e IV, na forma do artigo 29, caput, ambos do Código Penal, porque no dia 09 de maio de 2019, por volta das 18h46, nas dependências do estabelecimento comercial denominado C T Oliveira Games, situado na Avenida Afonso Monteiro da Cruz, n.º 1150, loja nº. 25, Serraria, nesta comarca de Diadema, atuando previamente ajustado com a corré DIANA PATRICIA RODRIGUEZ VELANDIA (já sentenciada) e mais quatro comparsas desconhecidos, com unidade de desígnios e divisão de tarefas para o fim comum, mediante fraude, subtraíram, para eles, sete aparelhos celulares das marcas Samsung e Motorola, objetos avaliados em R\$ 9.700,00 e pertencentes ao referido estabelecimento, representando por Cinthia Tartarelli de

Oliveira e Carlos Eduardo Ribeiro Frige.

A denúncia foi recebida em 29 de outubro de 2019 (fl.77), sendo o réu citado por edital (fl.120/123), decretada sua revelia e suspenso o processo nos termos do art. 366 do CPP, o que foi revogado (fl. 139), seguindo-se com a citação pessoal (fl.195), e nomeação do d. Defensor Público, quem ofertou defesa inicial às fl.205 .

Em audiência una foram ouvidas vítima, testemunha comum, e interrogado o réu ao final, seguindo-se com os debates orais.

Nestes, o Órgão Ministerial requereu a procedência da ação por provadas autorias e materialidade delitivas, entendendo que a pena base deva ser fixada acima do mínimo legal diante do prejuízo patrimonial à vítima, além da presença de duas qualificadoras, entendendo possa ser cumprida em regime aberto, mas sem aplicação do disposto no art. 44 do CP.

Já o d. Defensor Público pretendeu a absolvição do acusado ante a fragilidade probatória. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para o crime de receptação, e que a pena-base fosse fixada no mínimo legal, em regime aberto, com a substituição da pena corporal pela restritiva de direitos.

É o breve relatório.

Passo a fundamentar e decidir.

Inicialmente, anoto não ser hipótese de aplicação do princípio da insignificância, quer por se tratar de furto biqualeficado a demandar maior reprovabilidade da conduta, quer pelo alto valor do prejuízo patrimonial à vítima, mais de nove mil reais. Segue entendimento jurisprudencial do e. STJ - Habitualidade delitiva - Os autos trazem componentes que revelam a acentuada reprovabilidade do comportamento do paciente a reincidência e maus antecedentes em crimes de natureza patrimonial, que indicam a habitualidade delitiva. Dessa forma, observa-se que a corte estadual decidiu em harmonia com a jurisprudência do STJ no sentido de que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância (HC 557194).

No mérito a ação procede com relação ao acusado Guilherme, dado que a corré Daiana já foi sentenciada e condenada nesses autos.

A materialidade delitiva vem comprovada pelo auto de exibição e apreensão e avaliação de fl. 25/26, com o encontro do aparelho celular em poder da ré/condenada e do corréu, esposo daquela. Ressalto que: Em tema de delito patrimonial, a apreensão da coisa subtraída em gera presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca. A justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em certeza e autoriza o desate condenatório (TACRIM-SP AC Rel. Passos de Freitas BMJ 91/6 e RDJ 18/66).

Assim como a autoria restou devidamente comprovada através do auto de reconhecimento do réu pela vítima (fl. 24), somado aos relatos testemunhais que sigo analisando.

O ofendido Carlos relatou em solo pré-processual que é sócio proprietário da loja C T DE OLIVEIRA GAMES. Comercializa jogos eletrônicos, acessórios e celulares. Na data dos fatos três casais de características latinas, falando espanhol, entraram na loja. Enquanto um deles distraía os vendedores no balcão os outros foram até a vitrine e subtraíram sete celulares que estavam expostos à venda. Uma das mulheres avisa o homem que está no balcão e os três casais saem da loja. Na sequência, foi constatado o furto dos celulares da vitrine. Assistiu às imagens da segurança e pôde ver toda a cena. Sobre os fatos, foi elaborado o boletim de ocorrência 1648/19 no 4º D.P. de Diadema. Na data de hoje, sua esposa Cinthia, foi avisada de que um

dos celulares havia sido apreendido. Imediatamente Cinthia enviou as fotografias dos suspeitos e veio para esta delegacia. Em local adequado, procedeu ao reconhecimento positivo de Diana e Guillermo. Reconheceu o homem Guillermo como o primeiro que entrou na loja e permaneceu no balcão, enquanto Diana foi com os outros até a vitrine e subtraiu os celulares. Os celulares eram de marcas variadas, Motorola, Samsung e avaliou seu prejuízo em R\$ 9.700,00 reais. Quanto à filmagem da ação, tem em seu celular, mas neste ato é advertido para apresentá-la em mídia nesta delegacia para perícia. Recebe o celular Samsung J6, avaliado em R\$ 900,00, mediante auto próprio.

Sob o crivo do contraditório esse ofendido alegou que eles adentraram a loja no shopping, eram cinco ou seis, se fazendo passar por clientes. Uns distraíam o vendedor, fazendo algazarra, indo e vindo, encobrendo, fazendo como uma cortina, inibindo a visão do que mexia na vitrine e subtraía os produtos. Dava para ver o réu pegando, sete vezes, os produtos, e no vídeo dá pra ver que a vitrine ia ficando vazia. Levaram os sete celulares da vitrine e só recuperou um, cerca de dois meses depois, e reconheceu o bem e o rapaz que estava com ele, que é o réu. E conseguiu reconhecer pelas imagens da câmera de segurança, que é bem nítida, e por isso teve segurança e certeza no reconhecimento. Reconhece o réu nessa audiência como sendo o filmado praticando o crime na época, que aparentava boliviano, peruano. E segundo seus funcionários, eles falavam outra língua que não português, puxado para o espanhol. Reconhece o réu nessa audiência, embora ele esteja com cabelo diferente. O prejuízo patrimonial foi de aproximadamente doze mil reais. Não lembra se colocaram um casal para ser reconhecido no DP em São Paulo quando encontraram seu aparelho.

Perante o juiz imparcial a vítima Cinthia Tartarelli disse que era mais de um homem e tinha moças também. Eles entraram em três na loja e cada um perguntava algo para o vendedor não prestar atenção na vitrine da loja. Levaram os celulares e só um deles foi recuperado. Reconhece o réu, até pelas filmagens salvas em seu aparelho celular até hoje. Ele foi o meliante que pegou os aparelhos, porque os outros, um careca e um com cabelo mais cumprido, além de duas moças. E soube que os funcionários que tiveram contato com os meliantes reconheceram o réu. Tempo depois, com a localização do aparelho, seu marido reconheceu o bem, mas não lembra se ele também reconheceu as pessoas. Recorda-se que eram três dentro da loja e um pegando os aparelhos, mas parece que tinha uma quinta pessoa. Havia o sistema de monitoramento da loja e também do shopping, onde tem a imagem deles conversando do lado de fora da loja, e daí o réu entra e pega os aparelhos, como pode ver pelas filmagens.

Os milicianos narraram à autoridade policial que durante policiamento de bicicleta, na Av. Brigadeiro Luís Antonio, próximo à Av. Paulista, em abordagem de rotina, visando coibir o furto de celular na região, encontraram um celular na cintura da corré Diana. Ao efetuar consulta, constataram que o aparelho Samsung J 6 PLUS era produto de FURTO, conforme RDO 1648/19 do 4º D.P. Diadema. Dessa forma, encaminharam Daiana e seu marido, que inicialmente se apresentou como GUILLERMO AFONSO BUITRAGO BUSTOS. Chegando nesta delegacia, o homem disse chamar-se Guillermo Orlando Buitrago Bustos.

Sob o crivo do contraditório o policial Diogo Silvestre reiterou que estavam em patrulhamento em São Paulo, e sabendo do modus operandi de dois casais de estrangeiros. Desconfiados, abordados, um dos aparelhos tinha queixa de furto. Contataram a vítima, quem mostrou as imagens do furto e era nítido o acusado agindo. Eles assim que abordados, começaram a falar castelhado rápido, mas como entende bem a língua, não deu certo. Foram ao DP e lá eles confessaram o furto. O celular produto de furto estava com o réu ou com a esposa dele, parece que na bolsa dela. Mostrada a foto de fl. 46, reconheceu o réu.

A acusada, quando ouvida extrajudicialmente, alegou que é da Colombiana e está no Brasil há seis meses. Que comprou o aparelho celular de um senhor do Brasil chamado José, por R\$ 600,00 e que não sabia que o mesmo era produto de crime. Nega ter praticado o furto. E sob o crivo do contraditório, a ré preferiu calar-se.

O acusado, em solo policial (fl. 35) disse que é da Colômbia e está no Brasil há seis meses. Trabalha vendendo camisas no Brás. É companheiro de Diana. Nada sabe dizer a respeito do celular encontrado em poder de Diana. Nega ter subtraído aparelhos celulares da loja em Diadema.

Já em juízo, o réu preferiu calar-se. Disse que é colombiano e está no Brasil desde 2018. Não tem passagem policial em seu país de origem. Questionado sobre a fotografia de fl. 46, se auto-reconhece. Às reperguntas da Acusação quanto à FA de fl. 210 onde consta que tem um processo com condenação por furto datado de 2019, no centro de São Paulo, confirmou.

Em conclusão, não restam dúvidas acerca da materialidade e da autoria do delito em apreço, mercê das idôneas provas coligidas, quer pelas declarações das vítimas que reconheceram o réu através das câmeras de segurança, quer pelos depoimentos do policial, quer porque as imagens das câmeras de segurança que filmaram o réu em conluio com as outras cinco pessoas, distraíndo o funcionário enquanto ele subtraía os sete aparelhos celulares, sendo ele reconhecido pela fotografia de fl.46, que ele próprio se auto-reconheceu, a desmentir sua negativa de autoria trazida em solo policial, dado que seu silêncio em solo policial tão pouco lhe beneficia, até porque há prova de que ele estava na companhia dos furtadores, no dia, hora e local do crime, participando, pois, da empreitada criminosa, conforme o contexto probatório já analisado acima.

Não se alegue que as vítimas não presenciaram os fatos, dado que de fato não estavam na loja, mas tiveram contato com as imagens das câmeras de segurança da loja e do shopping e, por isso, assim como o policial, reconheceram o réu pelas filmagens. Tanto que o réu não fez prova contrária e, sequer trouxe versão em sua defesa. Assim como não há de se falar em dúvida a respeito da quantidade de partícipes, pois nem todos os comparsas adentraram a loja, tendo ao menos um deles ficado do lado de fora, na espreita, enquanto os demais não só entraram como se aproximaram do vendedor, fazendo uma espécie de "cortina" impedindo o funcionário ter visão da vitrine, de onde o réu pegou os sete aparelhos celulares, de modo que ele agiu ativamente. Por isso não há de se falar em desclassificação para o crime de receptação, pois o réu foi quem efetivamente subtraiu coisa alheia móvel para si, ainda que a "res" estivesse dentro da bolsa de sua esposa, dado que foi ele quem praticou, com ela e outros, o furto.

Quanto às qualificadoras do concurso de agentes e da fraude, são incontestes, quer pelas imagens que mostram seis pessoas agindo, quer para tirar a atenção dos funcionários fazendo algazarra, se fazendo passar por clientes interessados na compra de aparelhos celulares, quer para que os demais possam agir sem serem percebidos tudo a indicar prévio ajuste, identidade de designios, e divisão de tarefas, assim como o subterfugio de tirar a atenção de outrem, e dificultar a visualização por se colocar na frente, tudo com o intuito de facilitar a ação delituosa, caracterizador da fraude.

Passa-se, pois, à dosimetria das penas.

Na primeira fase, devem ser levadas em consideração as diretrizes do art. 59, caput, do Código Penal, a saber: culpabilidade, antecedentes, conduta social, além das circunstâncias em que se deu a subtração, a fraude, o concurso de cinco agentes e as consequências do alto prejuízo patrimonial à vítima, de mais de nove mil reais, tudo somado à revelia do agente que fez com que o processo ficasse suspenso, ensejando mais uma audiência e nova oitiva de vítimas e testemunhas, gastando mais

tempo delas e mais agenda do Poder Judiciário, fixo a pena inicial de 03 anos de reclusão e 15 dias-multa.

Em segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes a se considerar, de modo que a pena resta inalterada nesta etapa.

Em terceira fase não há causas de aumento ou de diminuição de pena.

Atenta às diretrizes do art. 33 do Código Penal, considerada a primariedade e a pouca quantidade de pena, fixo o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade aberto, suficiente para a reprovação da conduta e para a prevenção do crime praticado, com o que está de acordo o MP.

Incabível a substituição da pena corporal por restritiva de direitos dada à reiteração criminosa do agente, conforme fl. 120, furto praticado na Capital, a indicar que o réu faz do furto seu meio de vida, assim como as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu não ensejam nenhuma benesse, não sendo socialmente recomendável, até por não se mostrar suficiente nem eficaz à reprovação da conduta, inclusive.

Permito o recurso em liberdade, por estar solto o réu, e por ter comparecido aos atos processuais, valendo-me do princípio da presunção de inocência.

Certo o prejuízo experimentado pela vítima, mas não devidamente demonstrado o exato valor dos bens, já que as vítimas não souberam precisar o preço de cada aparelho e nem foi juntada prova documental, podendo ser tornado líquido o valor na esfera cível.

Dispositivo.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO contra GUILHERMO ORLANDO BUITRAGO BUSTOS, qualificado às fls. 31/34, como incurso no artigo 155, §4º, incisos II e IV, na forma do artigo 29, caput, ambos do Código Penal, e o faço para condená-lo à pena de 03 anos de reclusão, em regime aberto, somado ao pagamento total de 15 dias-multa, cada qual fixado em 1/30 do valor do salário mínimo a época dos fatos.

O réu poderá apelar em liberdade.

Sem condenação nas custas processuais ante assistência pela DPE.

Com o trânsito em julgado desta sentença, certifique-se e extraia-se a guia de recolhimento definitiva em relação à pena corporal encaminhando-se à V.E.C. competente, certifique-se o cálculo da pena de multa.

Oficie-se ao IIRGD e TRE e comunique-se a vítima nos termos do art. 201, §2º, CPP. Fixo, desde logo, as seguintes condições para cumprimento da pena em regime aberto: a) permanecer em sua residência durante o repouso e nos dias de folga, podendo sair apenas para tratamento médico, estudo ou trabalho, retornando ao término do expediente, b) não se ausentar da cidade onde reside, por mais de 08 (oito) dias, sem prévia autorização judicial, c) comparecer em Juízo no prazo a ser fixado pelo Juízo da Execução Criminal a d) não frequentar pontos de venda de drogas, bares, bailes, festas, "baladas" e congêneres onde haja consumo de bebida alcoólica (art. 115, da Lei n.º 7.210/84).

Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados. Cumpra-se.

Diadema, 08 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA